

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении права использования программы для ЭВМ «CRM Адвоката»

(публичная оферта, редакция от **УКАЗАТЬ: дата**)

Настоящее соглашение является публичной офертой **УКАЗАТЬ: Лицензиар — ООО «...» (ОГРН, ИНН, адрес) либо ФИО автора** (далее — Лицензиар) — предложением заключить лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ «CRM Адвоката» (далее — Программа) с любым лицом, обладающим статусом адвоката, на условиях, изложенных ниже (ст. 435, п. 2 ст. 437, ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации). **Использование Программы означает полное и безоговорочное принятие условий настоящего соглашения.**

1. Термины

1.1. Программа — программа для ЭВМ «CRM Адвоката» для ведения адвокатской практики: учёта дел, участников, судебных заседаний, процессуальных сроков, документов и расчётов, включая её обновления, приложения для мобильных устройств и компьютера, серверные компоненты и документацию. Исключительное право на Программу принадлежит Лицензиару.

1.2. Лицензиат (Пользователь) — лицо, использующее Программу любым способом: открывшее её по адресу, предоставленному Лицензиаром, установившее приложение для мобильного устройства или компьютера либо активировавшее Ключ. Программа предназначена для лиц, имеющих статус адвоката.

1.3. Ключ — лицензионный ключ, выданный Лицензиаром Лицензиату и снимающий ограничения демонстрационного режима Программы. Ключ содержит имя и регистрационный номер Лицензиата и защищён электронной подписью Лицензиара.

1.4. Устройство — компьютер, смартфон или планшет, на котором используется Программа.

1.5. Демонстрационный режим — режим работы Программы без Ключа с ограничением числа новых записей в месяц. Использование Программы в демонстрационном режиме также является использованием Программы по настоящему соглашению.

2. Публичная оферта и акцепт

2.1. Настоящее соглашение является публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Текст соглашения размещён по адресу, указанному в разделе 10, и показывается в Программе при первом запуске на каждом Устройстве и при активации Ключа.

2.2. Акцептом оферты являются конклюдентные действия Лицензиата (п. 3 ст. 438 ГК РФ): начало использования Программы — открытие Программы и нажатие кнопки «Принимаю» при первом запуске, установка или запуск приложения, активация Ключа, а равно любое иное использование Программы. С момента совершения любого из этих действий соглашение считается заключённым в письменной форме (п. 3 ст. 434 ГК РФ) на условиях настоящей редакции.

2.3. Лицо, не согласное с условиями соглашения, обязано прекратить использование Программы и удалить её с Устройств. Использование Программы после ознакомления с соглашением означает согласие с ним в полном объёме.

2.4. Совершая акцепт, Лицензиат подтверждает, что имеет статус адвоката (для активации Ключа — указанный в Ключе), что ознакомился с условиями соглашения и что использует Программу для собственной адвокатской практики.

3. Предмет

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование Программы в пределах, установленных настоящим соглашением, на территории Российской Федерации.

3.2. Лицензиат вправе: установить и использовать Программу не более чем на двух Устройствах одновременно; использовать Программу для ведения собственной адвокатской практики; получать обновления Программы в течение срока действия лицензии; создавать резервные копии своих данных.

3.3. Срок лицензии указывается в Ключе и составляет **[УКАЗАТЬ: бессрочно либо один год с даты выдачи Ключа]**. По истечении срока Программа переходит в демонстрационный режим; данные Лицензиата сохраняются в полном объёме.

4. Ограничения

Лицензиат не вправе:

- передавать Ключ третьим лицам, публиковать его или использовать более чем на двух Устройствах;
- изменять, декомпилировать, дизассемблировать Программу, извлекать её исходный код, за исключением случаев, прямо разрешённых ст. 1280 ГК РФ;
- обходить, отключать или изменять средства защиты Программы, включая проверку лицензии, привязку к Устройствам и адресам размещения;
- распространять Программу или её части, размещать копии Программы по иным адресам, предоставлять к ней доступ третьим лицам, в том числе возмездно;
- удалять или изменять уведомления об авторском праве и сведения о Лицензиаре;
- использовать Программу для оказания услуг третьим лицам по ведению их практики (в качестве сервиса).

5. Вознаграждение

5.1. Размер лицензионного вознаграждения и порядок его уплаты определяются тарифами Лицензиара, опубликованными по адресу **[УКАЗАТЬ: адрес страницы тарифов]**. Ключ выдаётся после поступления оплаты.

5.2. Вознаграждение не подлежит возврату, за исключением случаев, предусмотренных законом. Если Программа не запускается на Устройстве Лицензиата по причинам, зависящим от Лицензиара, и недостаток не устранён в течение 30 дней с момента обращения, Лицензиат вправе потребовать возврата вознаграждения за неиспользованный срок.

6. Данные Лицензиата и конфиденциальность

6.1. Программа предназначена для работы со сведениями, составляющими адвокатскую тайну. Лицензиар не получает доступа к данным, которые Лицензиат вносит в Программу:

данные хранятся на Устройствах Лицензиата и, при использовании синхронизации, в облачном хранилище самого Лицензиата в зашифрованном виде.

6.2. При активации и периодической проверке Ключа Программа передаёт Лицензиару только: Ключ, идентификатор и название Устройства, номер версии Программы и время обращения. Эти сведения используются исключительно для учёта Устройств, предотвращения неправомерного использования Ключа и выдачи обновлений.

6.3. Лицензиат самостоятельно обеспечивает защиту своих Устройств (код доступа, шифрование диска), сохранность пароля шифрования данных и резервное копирование. Лицензиар не имеет возможности восстановить данные при утрате пароля шифрования.

6.4. Серверные компоненты Программы размещаются в облачной инфраструктуре Лицензиата; Лицензиат самостоятельно несёт расходы на неё и ответственность за её настройку в соответствии с документацией.

7. Обновления и поддержка

7.1. Лицензиар вправе выпускать обновления Программы, изменяющие её функции и внешний вид, при условии сохранения совместимости с данными, созданными в предыдущих версиях. Обновления предоставляются автоматически при наличии действующего Ключа.

7.2. Поддержка оказывается по адресу **УКАЗАТЬ: электронная почта или иной канал** в рабочие дни. Лицензиар не консультирует по вопросам права и не несёт ответственности за процессуальные решения, принятые Лицензиатом на основании расчётов Программы: сроки, рассчитанные Программой, носят справочный характер и подлежат проверке Лицензиатом.

8. Гарантии и ответственность

8.1. Программа предоставляется «как есть». Лицензиар гарантирует, что обладает правами, необходимыми для предоставления лицензии, и что Программа не содержит намеренно внесённого вредоносного кода.

8.2. Ответственность Лицензиара по настоящему соглашению ограничена суммой лицензионного вознаграждения, уплаченного Лицензиатом за последние 12 месяцев. Лицензиар не отвечает за упущенную выгоду и косвенные убытки.

8.3. За нарушение условий раздела 4 Лицензиар вправе отозвать Ключ и потребовать компенсации в соответствии со ст. 1301 ГК РФ.

9. Срок действия и расторжение

9.1. Соглашение действует с момента акцепта в течение всего срока использования Программы Лицензиатом; в части полной версии — в течение срока лицензии, указанного в Ключе. Лицензиат вправе прекратить использование Программы в любое время, удалив Ключ из Программы и Программу с Устройств.

9.2. Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от соглашения и отозвать Ключ при нарушении Лицензиатом раздела 4, уведомив Лицензиата по адресу электронной почты, указанному при покупке. При отзыве Ключа Программа переходит в демонстрационный режим; данные Лицензиата сохраняются.

9.3. Лицензиар вправе изменять условия соглашения, публикуя новую редакцию по указанному ниже адресу; Программа показывает новую редакцию при следующем запуске, и

продолжение использования означает её принятие. К Ключам, выданным до публикации, применяется редакция, действовавшая на дату выдачи, если новая редакция не улучшает положение Лицензиата.

10. Прочие условия

10.1. К отношениям сторон применяется право Российской Федерации. Споры разрешаются в суде по месту нахождения Лицензиара после соблюдения претензионного порядка: срок ответа на претензию — 15 рабочих дней.

10.2. Актуальная редакция соглашения размещена по адресу **[УКАЗАТЬ: адрес страницы соглашения]**.

Лицензиар: **[УКАЗАТЬ: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, электронная почта]**

© **[УКАЗАТЬ: правообладатель]**, 2024–2026. Программа для ЭВМ «CRM Адвоката». Все права защищены.